

1500711-57.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2079200/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 23784157 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA,

1435/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2079200 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194, Itaquaquecetuba-SP - cep 08577-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500711-57.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500711-57.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2079200/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 23784157 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA,

1435/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2079200 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 1435/22/304

- DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID DANIEL LIMA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERICA PEREIRA DE SOUSA

Vistos.

DAVID DANIEL LIMA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos no artigo 33, "caput", combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 22 de março de 2022,

por volta de 12h00min, na Rua Serra dos Aimorés, altura do nº 112, Jardim Paineira, nesta cidade e Comarca, nas imediações de um estabelecimento de ensino, o denunciado supostamente trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização, 36 porções de cocaína (com peso líquido de 23,86 gramas) e 15 porções de maconha (com peso líquido de 32,19 gramas).

Notificado (fls. 61/62), o réu ofereceu defesa preliminar (fls. 75). A denúncia foi recebida (fls. 76/77). Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas de acusação e, ao final, o réu foi interrogado. Em debates orais, o Ministério Público postulou pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. A Defesa pugna pela improcedência da ação penal fundamentando-se na insuficiência probatória que entendem ser dos autos.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A pretensão punitiva merece ser acolhida.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 05), Laudo de Constatação Provisório (fls. 14/17) e através do Laudo Pericial de Constatação definitivo (fls. 117/119).

A autoria é certa.

A testemunha LEANDRO COELHO DOS SANTOS, guarda civil municipal, relata que em fiel cumprimento a determinação do seu superior, diligenciou ao local dos fatos para participar do combate ao tráfico de drogas na cidade de Itaquaquecetuba. Aduz que foi realizado um cerco na área e no momento que investigado percebeu a presença da GCM, evadiu, porém, foi de encontro com a viatura da testemunha. Então foi realizada a abordagem e busca pessoal, localizando a droga que estava na posse do investigado. Foi confessada a prática espúria. Assevera que o local do tráfico de drogas ocorre próximo à escola Kakunosuke Hasegawa.

Seu colega de trabalho VINÍCIUS ALEXANDRE CORREA, guarda civil municipal, corroborou os relatos prestados por seu colega miliciano. E acrescentou que o réu deu de cara com os milicianos que os cercavam na outra rua. Ele corria segurando a droga. Estava há cerca de 200 metros da escola. Não havia mais ninguém na rua.

Interrogado, o acusado DAVID DANIEL LIMA DA SILVA conta com 20 anos. Já havia sido preso anteriormente por tráfico de drogas e deveria estar prestando serviços à comunidade. Estava trabalhando com seu tio marcenaria. Confessou os fatos. Estava vendendo drogas.

A prova dos autos é suficiente para autorizar conclusão acerca dos fatos narrados pela denúncia. O acusado confessou os fatos de forma a tornar a absoluta a presunção de veracidade dos relatos dos agentes públicos.

Deve ser afastada a causa de aumento de pena pela proximidade de escola. Tal circunstância não foi, sequer, mencionada por um dos guardas municipais e, a despeito da juntada de comprovante de existência da escola no local dos fatos por parte do Ministério Público, as testemunhas afirmaram que não havia ninguém na rua. Por fim, a distância de 300 metros é considerável e, portanto aliado ao já aqui valorado, não autoriza aumento da pena.

RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. ART. 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/2006. INFRAÇÃO COMETIDA NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO EM UMA MADRUGADA DE DOMINGO. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DE UMA AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS À ATIVIDADE CRIMINOSA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. 1. A causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso

III, da Lei n.º 11.343/2006 tem natureza objetiva, não sendo necessária a efetiva comprovação de mercancia na respectiva entidade de ensino, ou mesmo de que o comércio visava a atingir os estudantes, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais próximos, ou seja, nas imediações do estabelecimento.

2. A razão de ser da norma é punir de forma mais severa quem, por traficar nas dependências ou na proximidade de estabelecimento de ensino, tem maior proveito na difusão e no comércio de drogas em região de grande circulação de pessoas, expondo os frequentadores do local a um risco inerente à atividade criminosa da narcotraficância.

3. Na espécie, diante da prática do delito em dia e horário (domingo de madrugada) em que o estabelecimento de ensino não estava em funcionamento, de modo a facilitar a prática criminosa e a disseminação de drogas em área de maior aglomeração de pessoas, não há falar em incidência da majorante, pois ausente a ratio legis da norma em tela.

4. Recurso especial improvido.

(REsp 1719792/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 26/03/2018)

Por derradeiro, a forma como a droga apreendida estava acondicionada, o comportamento do acusado no momento da prisão bem como quando fora encontrado pelos milicianos e a quantia em dinheiro encontrada em sua posse, tornam concreta a narrativa da denúncia.

Passo à dosagem da pena.

Atentando aos critérios do artigo 59, do Código Penal observo que os motivos, circunstâncias e conseqüências do crime praticado não o diferencia de outros da mesma espécie, ocorridos em situações semelhantes de sorte que seu grau de reprovabilidade, para fins de fixação da pena-base deve ser aquele já estipulado pelo legislador, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Opero a compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a circunstância agravante da confissão espontânea do acusado.

Não há causa de aumento de pena e a reincidência do acusado impede seja aplicado o redutor constante do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, de sorte que torno concreta a pena-base aplicada, ante o esgotamento de causas e circunstâncias a serem observadas na aplicação de sua pena.

Fixo o dia-multa em seu valor unitário mínimo vez que não há nos autos elementos que autorizem o arbitramento em maior valor.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado uma vez que, tendo em vista sua reincidência, com fundamento no parágrafo 3º, do artigo 33, do Código Penal e nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/90 um dos delitos que ensejou a condenação, qual seja, tráfico de drogas, é equiparado a hediondo.

Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, acolho a pretensão punitiva estatal e, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia e, conseqüentemente, CONDENO DAVID DANIEL LIMA DA SILVA ao cumprimento da pena privativa de liberdade pelo período de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput da Lei 11.343/06, a qual deixo de substituir por pena restritiva de direito em virtude de expressa disposição legal proibitiva.

Nego ao réu o direito de recorrer desta decisão em liberdade pela presença de requisito autorizador da prisão preventiva in casu uma vez que a colocação em

liberdade representará risco à aplicação da lei penal bem como com fundamento no artigo 313, incisos I e II do Código de Processo Penal.

Expeça-se, guia de recolhimento provisória.

Após trânsito em julgado desta decisão, expeça-se guia de recolhimento definitiva. Em seguida, expeçam-se as comunicações de praxe e arquivem-se os autos.

P.R.I.

Itaquaquetuba, 31 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA